



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 40

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0504229-18.2022.4.05.8400/RN

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0504229-18.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: LUIS ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MARIA DA PIEDADE DA SILVA (OAB RN012010)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto por **LUIS ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA** em face de **acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte** que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de benefício por incapacidade laboral, por perda da qualidade de segurado.

O **acórdão recorrido não admitiu a prorrogação do período de graça de segurado especial por desemprego involuntário**, conforme trecho relevante da fundamentação:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO FUNDADO EM INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA NO INSTANTE EM QUE RECONHECIDA A INCAPACIDADE. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA PELO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE AO SEGURADO ESPECIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A controvérsia a ser dirimida diz respeito à aplicabilidade ou não da extensão do período de graça pelo desemprego involuntário ao segurado especial.

A propósito, tal segurado não se beneficia da prorrogação do desemprego involuntário, dentre outros motivos, porque a desocupação já tem a proteção prevista no inciso I, e o desemprego involuntário significa aquele que “perde” o emprego.

Ademais, como bem salientou o magistrado, na sentença em vergaste, há entendimento desta Turma Recursal no sentido da não aplicação do art. 15, §2º, da Lei nº 8.213/91 ao segurado especial (Cf. Processos 0500304-81.2017.4.05.8402 e 0501132-49.2018.4.05.8400, relator para acórdão Juiz Federal Almiro Lemos, sessão de julgamento em 12/09/2018).

A sentença recorrida não merece, pois, qualquer reparo.

0504229-18.2022.4.05.8400

900000251094.V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Aduz-se divergência em face de **julgados da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:**

*INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. **SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE LABOR RURAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA POR ATÉ 36 MESES. POSSIBILIDADE.** 1. Por uma questão de isonomia com os demais beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, **o segurado especial pode ter o seu "período de graça" prorrogado por até 36 (trinta e seis) meses, desde que satisfeitas as condições do art. 15 da Lei 8.213/91.** 2. Incidente provido.*

(TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50030933020124047108 RS 5003093-30.2012.404.7108, Relator: ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2014, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO).

*PREVIDENCIÁRIO. **SEGURADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE "SEM TRABALHO". POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91.** PRECEDENTE DA TRU4 PARA O SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 1. Não há, na legislação previdenciária, qualquer dispositivo que imponha óbice ao reconhecimento da situação de "desemprego", ou sem trabalho, ao segurado especial. 2. **O conceito de desemprego abrange as situações involuntárias de não-trabalho.** 3. **Deste modo, aplica-se ao segurado especial, afastado do trabalho involuntariamente, o disposto no artigo 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91.** 4. Incidente de Uniformização conhecido e improvido.*

(TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50106899220124047002 PR 5010689-92.2012.404.7002, Relator: ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, Data de Julgamento: 26/03/2013, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO)

Admitido o incidente de uniformização pelo Min. Presidente da TNU.

É o relatório.

VOTO

O Pedido de Uniformização merece ser conhecido, eis que demonstrado o dissídio entre o acórdão recorrido e os paradigmas no tocante à possibilidade de extensão do período de graça por desemprego involuntário ao segurado especial.

Na interpretação do art. 15, § 2º da Lei nº 8.213/91, os acórdãos em confronto chegaram a soluções dissonantes sobre uma situação fática semelhante.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Haja vista a relevância da questão de direito material, inclusive mediante indicação da secretaria da TNU, suscita-se a afetação do recurso como processo representativo de controvérsia, com a seguinte questão submetida a julgamento:

Saber se o segurado especial tem direito à prorrogação do período de graça por desemprego involuntário, prevista no art. 15, §2º, da Lei nº 8.213/91.

Isso posto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, determinando que a secretaria da TNU adote as providências elencadas no art. 16 do RITNU (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019).

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000251094v2** e do código CRC **547106c0**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 15/12/2023, às 12:35:16

0504229-18.2022.4.05.8400

900000251094.V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 40
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0504229-18.2022.4.05.8400/RN

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0504229-18.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: LUIS ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MARIA DA PIEDADE DA SILVA (OAB RN012010)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO POR DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO INCIDENTE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

É imprescindível, outrossim, que a análise da questão de direito material não implique o revolvimento do conjunto probatório, consentâneo com a súmula 42/TNU.

Pedido de Uniformização conhecido e afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Questão submetida a julgamento: Saber se o segurado especial tem direito à prorrogação do período de graça por desemprego involuntário, prevista no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o segurado especial

0504229-18.2022.4.05.8400

900000251095 .V3 NMC.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

tem direito à prorrogação do período de graça por desemprego involuntário, prevista no art. 15, §2º, da Lei nº 8.213/91".

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000251095v3** e do código CRC **e3f0488b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 15/12/2023, às 12:35:16

0504229-18.2022.4.05.8400

900000251095 .V3 NMC.TNU© VCL.TNU